BoosT
החברה לפיתוח נכסים

27/02/2023

תחשיבי היוון פיצול ובית שלישי

לבקשת הלקוח נעשו תחשיבים לצורך קבלת סדר גודל תשלומי כניסה למסלולי החכירה וההיוון בנחלה, פיצול והיטל השבחה. מטרת התחשיבים היא הכנת המשק לכניסה להיוון ובחירת מסלול מתאים עבור המשפחה.

פירוט התחשיבים:

- תחשיבים להיוון 3.75% + היוון 33%
- פיצול מגרש מנחלה
- תחשיבי בית שלישי
- היטל השבחה

על פי המידע שהתקבל מהלקוח כלל המבנים במשק עומדים בהיתר ולכן לא בוצעה בדיקת היתרים למשק. במידה ויחולו קנסות או תוספות הנובעות מכך על בעל המשק לקחת בחשבון שלא בוצע על כך תחשיב. שווי הזכויות בנחלה הסתמך על סמך נתונים ממושב גני טל בשנת 2022.

מזמין העבודה מודע לכך שההערכות לא בוצעו ע"י שמאי או גורם המוסמך לכך, לא בוצעה שומה למשק, ושהערכות אלו בוצעו לשם קבלת סדר גודל ראשוני בלבד ואינם מהוות אסמכתא משפטית.

בדיקת התכנות זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או לשומה שנערכה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בה נאסר על כל צד שלישי שהוא אינו המזמין, ועורכי בדיקת ההתכנות לא יהיו אחראים להסתמכות כלשהי כאמור. מובהר, כי בדיקה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

רח' הניר 1, אזור התעשייה באר טוביה | TEL: 03-3816363
info@boost-k.com

ניתוח תב"ע קיימת וחדשה

על מושב גני טל חלה תב"ע 456-0643692 המפרתו את זכויות הבניה. עיקרי זכויות התב"ע הנוכחית הם:

- הקמת 3.5 יח"ד עד 1,287 מ"ר כולל יחידת הורים מוגבלת ל-55 מ"ר
- מבני פל"ח עד 500 מ"ר בהתאם להנחיות התב"ע הזו והנחיות בר/2020 – המפורטות בעמוד הבא.

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)						תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת												
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה					מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים בישוב כפרי	מגורים	1000 - 1064	2000	(12) 655	(13) 162	(14) 420	(15)	1287		40.8	3	9	2	1	(16) 3	(16) 3	0	(17) 3
מגורים בישוב כפרי	פעילות לא חקלאית	1000 - 1064	2000	(18) 400	(19) 100			500		25		4.5	1		(20) 3	(20) 3	0	(21) 3

הנחיות לפיצול מגרש מנחלה מתוך התב"ע החדשה.

הנחיות מיוחדות

1. בכל שטח חלקת מגורים בנחלה אשר סומנה בסימון "הנחיות מיוחדות", יותר פיצול מגרשים למגורים מנחלה בהתאם למספר יח"ד המותרות לכל נחלה עפ"י טבלה 5 למעט יח"ד לבעל הנחלה ועוד יח"ד קטנה הצמודה אליה, ובתנאי שיעמדו בהוראות התכנית לנושא גודל מגרש מפוצל, זכויות בניה, קווי בניין וגובה. השימוש המותר במגרש המפוצל יותר למגורים בלבד, כולל מחסן, חניה ובריכת שחיה.

2. דרך הגישה למגרש המפוצל תוכל להיות בנוסף לגודל שטח המגרש שנקבע בתכנית. ככל שדרך הגישה תהיה בתחום חלקת המגורים ממנה נגרע המגרש המפוצל, רוחבה יהיה 4מ ובמקרים מיוחדים 3מ' באישור הוועדה המקומית, והיא תוכל לשמש גם למעבר תשתיות הנדסיות הנדרשות למגרש המפוצל.

3. זכויות הבנייה במגרש מגורים מפוצל בו תותר הקמת יח"ד אחת, ייגרעו מזכויות חלקת המגורים.

4. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנית בינוי, ובמקרה של פיצול מגרש מחלקת המגורים, אישור תשריט חלוקה ע"י הוועדה המקומית, או אישור תכנית איחוד וחלוקה. סטייה מהוראה זו

מגורים בישוב כפרי

תהווה סטייה ניכרת.

5. תכנית הבינוי תכלול את כל תחום חלקת המגורים בנחלה ותציג את השימושים בקרקע, פריסת הבינוי והצגת קווי הבניין כפי שנקבעו בתכנית. בנוסף תציג תכנית הבינוי דרכי גישה, פתרונות תנועה וחניה ופתרונות ניקוז.

6. חלוקה לתאי שטח: תנאי להגשת היתר בניה במגרש מגורים מפוצל מחלקת המגורים, יהיה אישור תשריט חלוקה ע"י הוועדה המקומית בכפוף לתנאים הבאים:

א. המיקום וגבולות המגרש המפוצל יהיו כפי שסומנו בתכנית הבינוי של חלקת המגורים בנחלה ממנה יגרע.

ב. המגרש המפוצל לא יחשב עוד חלק מחלקת המגורים בנחלה, אלא יחידה תכנונית נפרדת, בה יותר שימוש למגורים בלבד, ליח"ד אחת וכן מחסן, חניה מקורה ובריכת שחיה.

ג. גודל מגרש מגורים מפוצל יהיה עד 350מ"ר. במקרים חריגים בלבד של פיצול מגרש אשר בנוי כדין ביום אישור התכנית, יותר גודל מגרש מקסימלי של 500מר, וזאת בהתאם להחלטת הועדה המקומית אשר תבחן חלופות תכנון שיוצגו לה ורק לאחר שהשתכנעה כי לא ניתן לאשר את פיצול המגרש עליו קיימת בניה כדין למגרש בשטח 350מ"ר. סטייה מהוראה לעניין גודל מגרש מקסימלי תהווה סטייה ניכרת.

ד. לא יותר פיצול מגרש מבונה מחלקת מגורים בנחלה, אם אין בתחום חלקת המגורים בית נוסף לבעל הנחלה.

7. קווי הבניין במגרש מפוצל יהיו:

קו בניין צדדי - 3 מ' או 0

קו בניין אחורי 3 מ או 0

קו בניין קדמי - 5 מ' מגבול ייעוד דרך ובמגרש שיש אליו דרך גישה - 3 מ' מגבול דרך הגישה

BoosT
החברה לפיתוח נכסים

תב"ע לפל"ח בר/2020

התב"ע מאפשרת הקמת מבנים לפעילות שאינה חקל

18. בחלקה א' יותרו השימושים כדלקמן:

✓ א. מגורים בהתאם לתכניות תקפות החלות בשטח.

ב. מבנים חקלאים.

ג. אחסנה למעט אחסנה גלויה.

ד. מלאכה ותעשיה זעירה.

ה. שירותי משרד שונים לבעלי מקצועות חופשיים, גני-ילדים, פעוטונים, משפחתונים, מרכז יום לקשיש, שרותי רפואה אלטרנטיביים אישיים.

ו. תעשיה חקלאית, הקשורה באופיה ובהיקפה ישירות לעיסוקו החקלאי של בעל המשק.

ז. מבנה לאורח כפרי בהתאם להנחיות משרד התיירות, משרד החקלאות וממ"י.

✓ ח. תותר הצגת ומכירה של מוצרים המיוצרים בתחום השטח המיועד לתעסוקה לא חקלאית, כשימוש נלווה, בלבד שלא יעלה על 50 מ"ר. במידה ולא קיימת פעילות לא חקלאית במקום אין לאפשר הצגת ומכירה של מוצרים, ופעילות זו תהווה סטייה ניכרת מהוראות התכנית.

לא יותרו שימושים לצרכי בידור ואירועים היוצרים רעש והטרדה לשכנים.

25. **טבלת זכויות והוראות בניה לשימושי פל"ח**

סוג השמוש	מס' יח' בנחלה	סה"כ השטח לבניה (עיקרי + שירות) בשטח המותר	גובה מקסימלי	קווי בנין	מרווחים		
מגורים בתחום הנחלה	בהתאם לתכנית תקפה החלה במקום	לפי תכנית מתאר ו/או מפורטת החלה במקום	לפי תכנית מתאר ו/או מפורטת החלה במקום	לפי תכנית מתאר ו/או מפורטת החלה במקום	לפי תכנית מתאר ו/או מפורטת החלה במקום		
מבני פל"ח לשימושים כאמור בסעיפים: 18 ג', 18 ד', 18 ו', 18 ח'	_____	עד 500 מ"ר למבנה חדש או מוסב. **	גובה שיא הגג מפני הקרקע לא יעלה על 5.20 מ' במבנים הקיימים עפ"י היתר גובה המבנה יהיה בהתאם לבקשה להיתר המאושרת.	עפ"י הוראות הבניה הקבועים למבני משק בנחלות בתכנית בנין עיר החלה במקום ובתנאי שמיקום המבנה לא יהיה בחזית המגרש.	מרחק בין מבנה פל"ח לכל מבנה אחר באותה נחלה	מרחק בין מבנה פל"ח לכל מבנה מגורים בנחלה גובלת	מרחק בין מבנה פל"ח לבין כל מבנה שאיננו למגורים בנחלה גובלת
					3 מ' או 0 בהתאם לתנאים הטופוגרפיים	מינימום 25 מ'	מינימום 8 מ'
מבני פל"ח לשימושים כאמור בסעיף 18 ה'	_____	עד 100 מ"ר (יופחת משטחי בניה מותרים לשטחי פל"ח) **	עד גובה 2.8 מ'	עפ"י הוראות הבניה הקבועים למבני מגורים בתב"ע החלה על המקום. וכאמור בסעיף 22			
מבנה לארוח כפרי כאמור בסעיף 18 ז'	2 יח'	עד 80 מ"ר סה"כ ליחידות הדיור. שטח מינימום ליח' דיור 24 מ' מקסימום 40 מ'. (שטח זה יופחת משטחי בניה המותרים למבני פל"ח). **	1 קומה. 3.5 מ'	עפ"י הוראות בניה הקבועים למבני מגורים בתב"ע החלה במקום.	מרחק בין מבנה מגורים וכל מבנה אחר עד למבנה קייט כפרי 5 מ' או צמוד.		

היוון המשק

כיום, בעל הנחלה כ"בר-רשות" זכאי לבניה של שתי בתי מגורים בגודל 160 כ"א + יחידה להורים בגודל 55 מ"ר, סה"כ 375 מ"ר. על זכויות אלו חלות דרישה רצף בין דורי ומעמדו בזכויות אלו הוא כבר-רשות. רמ"י מאפשרים לבעל הנחלה לעגן ולרכוש את זכויות במשק ובעצם לעבור מבר-רשות למעמד של חוכר בנחלה שלו. ההיוון מתבצע על חלקת המגורים בהתאם לתב"ע הקיימת עד מגבלת 2.5 דונם. בהתאם לכך מוצעים שני מסלולי כניסה להסדר:

מסלול דמי חכירה – 3.75%

במסלול זה, בעל הנחלה רוכש ומעגן את זכויותיו הבסיסיות שהוענקו לו עם קבלת הנחלה. כלומר לא נוצרות זכויות חדשות מעבר לקיים, אך נוצרות יותר אפשרויות לבעל הנחלה עם אותן זכויות. אז מה נקבל במסלול זה?

-כאשר ניכנס למסלול זה בעל הנחלה רוכש את זכויות הבניה הבסיסיות שקיבל, כך שהוא יכול להשתמש **ב375** מ"ר כרצונו ולייעד אותן בין היחידות השונות. לדוגמא, בנית יח"ד אחת בגודל 375 מ"ר **ללא תשלום דמי היתר**.

-בנוסף, בעל הנחלה מקבל **פטור** מהדרישה לרצף בין דורי בנחלה.

- לאחר הכניסה להסדר יכול בעל המשק לבצע פיצול נחלה, בהשלמה ל-33% משווי **המגרש המפוצל**, כאשר ללא כניסה להסדר הדבר לא אפשרי.

- בעל הנחלה הופך לחוכר וחותם על חוזה חכירה עם הזכויות שפורטו מעלה.

עלות מוערכת של דמי החכירה בכניסה להסדר: כ- 200,000 ₪

על התשלום יחול מס רכישה כחוק

<u>מסלול דמי היוון – 33%</u>

במסלול דמי ההיוון בעל הנחלה רוכש את מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות למגורים בנחלה. כלומר, הוא רוכש ומעגן זכויות נוספות מעבר למה שקיבל, את כל מה שקיים בתב"ע הקיימת, וגם מה שעתידי להיות קיים ע"פ החלטת המנהל למגורים. מסלול זה מהוון את זכויות הבניה בנחלה. חוכר אשר הצטרף בעבר למסלול דמי החכירה 3.75% יבצע השלמה ל33% משווי **הנחלה** ולא ישלם את מלוא הסכום מחדש.

מה נקבל במסלול זה?

- בנוסף לכלל הזכויות במסלול דמי החכירה, בעל הנחלה יהיה **פטור** בהעברת זכויות מתשלום דמי הסכמה או דמי היוון (תשלום 33% משווי הנחלה במכירתה).

- יהיה **פטור** מתשלום בבואו לבצע פיצול מגרש.

- בעל הנחלה יהיה זכאי לכל הזכויות המותרות בתב"ע ללא תשלום נוסף. כלומר, התב"ע החדשה תאפשר בניה למגורים בהיקף של **3.5 יחידות דיור**. כאשר תאושר תב"ע חדשה **לבית שלישי** לא יידרש החוכר בתשלום נוסף לרמ"י (יתכן ויידרש היטל השבחה). בהתאם, כל זכות למגורים שתתווסף בעתיד לא תדרוש תשלום לרמ"י.

- כאמור בעל הנחלה יקבל את הזכויות שמוזכרות במסלול דמי החכירה ביטול דרישה לרצף בין דורי והאפשרות לפיצול נחלה.

- כאשר בעל הנחלה ירכוש בעתיד זכויות לפל"ח או לדברים אחרים, יבוצע קיזוז משווי הזכות הנרכשת של שווי חצר שהיוון כבר. <u>לדוגמא</u> שווי חצר שולית (0.2) מוערך בכ-1,000 ₪ למ"ר ולכן כאשר ירכוש זכות לאחסנה ששוויה מוערך בכ-1,500 ₪ למ"ר (לדוגמא!) יקוזזו 1,000 ₪ מכל מ"ר נרכש וישלם רק עבור הפער (500 ₪).

- בעל הנחלה יחתום על חוזה חכירה **מהוון** עם כלל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות.

<u>עלות מוערכת של דמי היוון בכניסה להסדר: כ- 2,700,000 ₪</u>

על התשלום יחול מס רכישה כחוק

BoosT
החברה לפיתוח נכסים

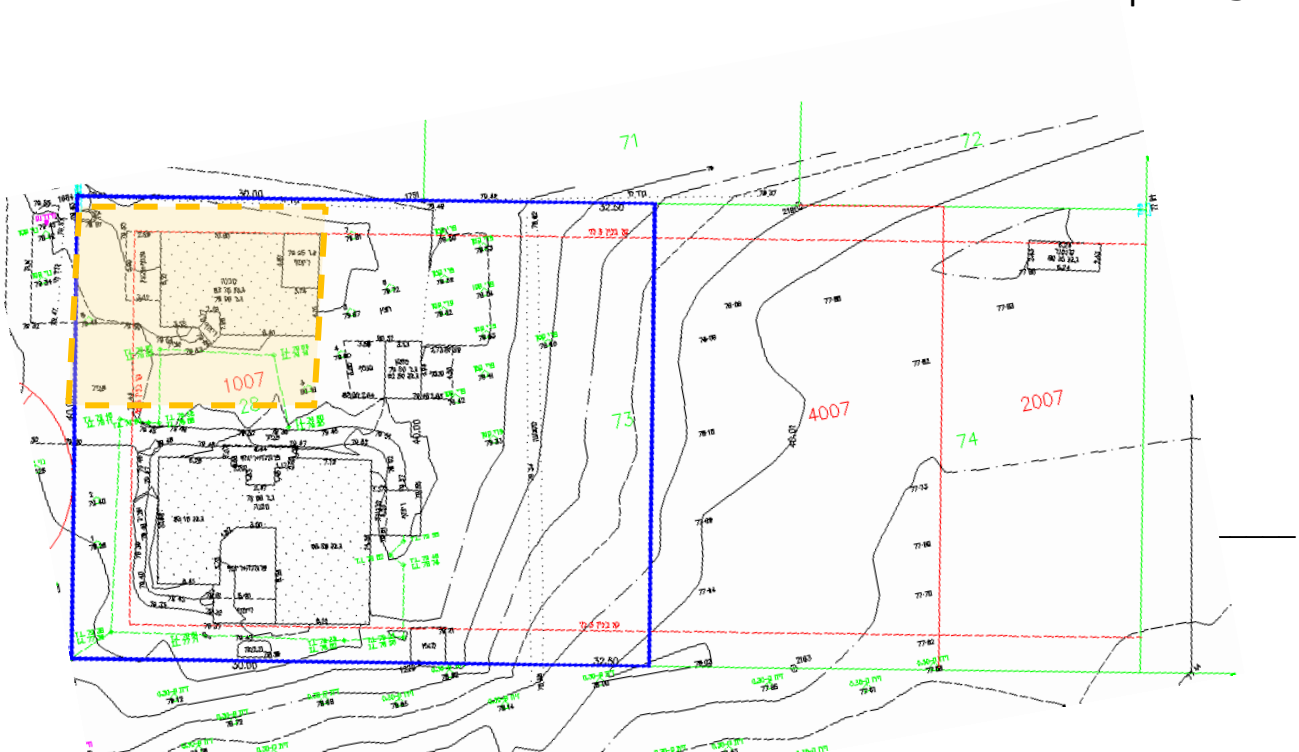
פיצול מגרש מנחלה

לאחר ההצטרפות לאחד ממסלולי ההסדר רשאי בעל הנחלה לפצל מגרש בגודל 350 מ"ר עם זכויות בניה של לפחות 160 מ"ר. להליך זה יש לבצע תצ"ר ועסקה מול רמ"י. זכויות הבניה שפוצלו מופחתות מזכויות הבניה הקיימות בנחלה, ועל האגודה החקלאית לאשר את הפיצול.

כאשר מפצלים לאחר כניסה למסלול דמי חכירה 3.75%, נשאר להשלים תשלום ל33% משווי המגרש המפוצל המוערך בכ- 750,000 ₪ עבור כל מגרש בהנחת מגרש 350 מ"ר.

בנוסף יש להיערך להליך תצ"ר שירשום את המגרש החדש כנפרד. בנוסף יש לבצע חוזים מול בעל המגרש החדש, שידרשו ליווי משפטי לניסוח הסכמים מתנה/מכר. יש להדגיש כי זכויות המגרש המפוצל נגרעות מסך הזכויות בנחלה, ולכן יש לבחון מראש את זכויות הבניה שנותרו במשק לאחר הפיצול. לאחר בחינה זו נדע האם כדאי לגשת למסלול דמי היוון 33%.

פיצול לאחר כניסה למסלול דמי היוון בשיעור 33%, לא דורש תשלום נוסף למנהל, כלומר ה- 750,000 ₪ המוזכרים מעלה, נחסכים ונכללים בתוכו. <u>על הסכומים לעיל, יש להוסיף היטל השבחה כחוק.</u> היטל ההשבחה מוערך כ-300,000 ₪ עבור פיצול בית שני קיים. במידה ונרצה לפצל את בית המגורים השלישי, יחול היטל ההשבחה גם עבור תוספת היחידה שלישית ויעמוד על כ-900,000 ₪ בהנחת מימוש מלוא הזכויות במגרש המפוצל, ההפרש שלא יבנה יבוא לידי ביטוי במכירה. על התשלומים לרמ"י יחול מס רכישה כחוק.



BoosT
החברה לפיתוח נכסים

מתווה להקמת בית שלישי

הקמת בית המגורים השלישי תתאפשר רק לאחר כניסה לאחד ממסלולי החכירה (היוון) שתוארו קודם. לאחר כניסה למסלול בדמי חכירה יחויבו דמי היתר על כל מ"ר מעבר ל-375 מ"ר מכלל מבני המגורים בנחלה.

על הבתים להיבנות בגבולות ה-2 דונם (שטח צהוב) כאשר נבחר מתוכם 2 דונם (מקוקו אדום) שבהם יתכנסו כלל המבנים בחלקת המגורים. – המוצג להמחשה בלבד ואינו בהתאם לגדלים מדויקים.

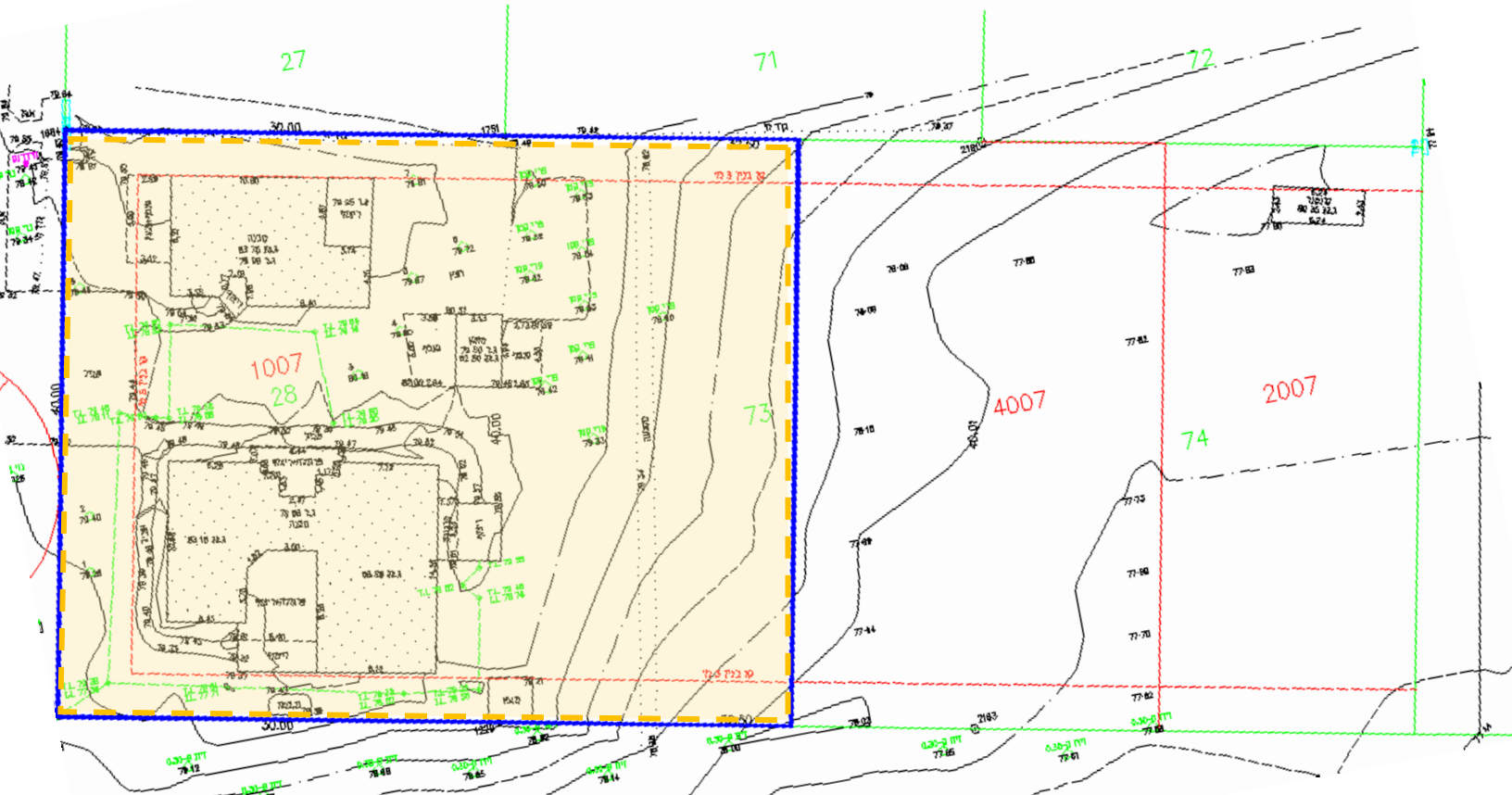
במשק בנויים 2 בתים ומחסן בגודל כולל 370 מ"ר ע"פ היתרים ועל כן נצטרך לשלם החל מהמ"ר ה-5 ואילך עבור הבית השלישי דמי היתר המוערכים בכ-3,122 ₪.

תוצאות החישוב (₪)

שטח עיקרי:

סוג השטח: שטח עיקרי	שטח התוספת במ"ר: 1	ערך התוספת למ"ר:	2,668.48	סה"כ ערך התוספת: 2,668.48	

סה"כ ערך הקרקע:	2,668.48
דמי היתר בשיעור 0% (עד לתקרת הנחת אזור עדיפות על סך – 2,668.48 ₪) :	2668.48
סה"כ דמי היתר:	2,668.48
מע"מ 17%:	453.64
סה"כ לתשלום:	**3,122.12**



סיכום והמלצה להמשך

בהתאם למטרות שהוגדרו בתחילת בדיקת ההתכנות נפרט את שלבי התהליך:

1. היוון 3.75%
2. תשריט חלוקה + תצ"ר ותשלום 33% על המגרש המפוצל
3. היתר בניה במגרש המפוצל

בהמשך לכל האמור לעיל, אנו ממליצים לגשת להליך היוון – דמי חכירה (3.75%) בכדי לקבל את הזכות לפיצול או לבית המגורים השלישי מתוקף התב"ע החדשה במשק.

שלב 1: היוון המשק – דמי חכירה/דמי רכישה

בתור התחלה ניגש להליך ההיוון (בהתאם לכמות היחידות הקיימות בפועל בשטח), בו נרכוש את הזכויות כפי שתוארו קודם לכן. עלות דמי החכירה 3.75% מוערכת בכ-200,000 ₪. חשוב לציין שבתהליך זה נפתח את האפשרות להקמת בית שלישי מתוקף התב"ע המאפשרת זאת.

היוון בדמי רכישה מוערך בכ-2,700,000 ₪ ויכלול את כלל הזכויות הקיימות והעתידיות למגורים כולל זכות לפיצול מגרש.

שלב 2: תשריט חלוקה, תצ"ר ופיצול מגרש 33%

בכדי לבצע פיצול מגרש יש להגיש תשריט חלוקה לועדה המקומית שיאפשר פיצול מגרש מנחלה. הליך זה ייתן את הזכות לפיצול שיושלם רק לאחר היוון נחלה וביצוע תצ"ר. בשלב זה נשלם לרמ"י השלמה ל-33% המוערכים בכ-750,000 ₪. יש לכלול בנוסף היטלי השבחה ומס רכישה.

יש לקחת בחשבון, בנוסף לנאמר לעיל עלויות בעלי מקצוע בדרך כגון: הכנת תוכניות אדריכליות וביצוע מדידות שונות, ייצוג וליווי להיוון הנחלה, ניהול פרויקט ואיגוד בעלי מקצוע וליווי והתנהלות מול רמ"י.

שלב3: היתר בניה

בשלב זה נתכנן את הבית, וניגש להיתרים על המגרש המפוצל. היטל השבחה יחול בהתאם לזכויות שנממש בהיתר.

יש לקחת בחשבון, בנוסף לנאמר לעיל עלויות בעלי מקצוע בדרך כגון: הכנת תוכניות אדריכליות וביצוע מדידות שונות, ייצוג וליווי להיוון הנחלה, ניהול פרויקט ואיגוד בעלי מקצוע וליווי והתנהלות מול רמ"י.

מצ"ב טבלת סיכום עלויות לפיצול מגרש מנחלה בהתאם לבדיקת ההתכנות:

	עלויות	למי
3.75%	₪ 250,000.00	רמ"י
דיווח לרשויות המס	₪ 15,000.00	מס רכישה של 6% על העסקה של ה3.75%
תשריט חלוקה + תצ"ר		שכ"ט בעלי מקצוע
השלמה ל33% עבור המגרש המפוצל	₪ 750,000.00	רמ"י
דיווח לרשויות המס	₪ 45,000.00	מס רכישה של 6% על העסקה של ה33%
העברת זכויות לבת		מס רכישה מופחת (שליש ממה שהיה משלום במכירה לצד ג')
היטל השבחה	₪ 300,000.00	וועדה מקומית
	₪ 1,360,000.00	

על המספרים הנ"ל יש להוסיף שכ"ט של בעלי מקצוע
יש לקחת בחשבון שהערכים עתידים להשתנות בהתאם לעליית ערכי הקרקע ועסקאות שיבוצעו באיזור. ערכי הקרקע יקבעו ע"י שמאי של רמ"י ושמאי של הוועדה המקומית בעת מימוש התהליכים, על שמאויות אלו ניתן לבצע השגות
יש לקחת בחשבון שלאחר פיצול מגרש מנחלה במסלול הנ"ל ישארו במשק 215 מ"ר מהוונים, כל מ"ר מעבר ידרש בתשלום נוסף. הבדיקה לא כללה בדיקה מול רמ"י לגבי הזכויות שקיבל המשק בעבר ללא עלות על אף שנדרש תשלום מעבר ל160 מ"ר.